

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

No módulo de conceito e classificação das Constituições, tecemos algumas considerações e concluímos que a Constituição Federal de 1988 é do **tipo rígida**, pois exige para a modificação de seu texto, processo legislativo especial e mais gravoso do que aquele empregado na elaboração das demais leis infraconstitucionais.

A rigidez, entretanto, não visa a impedir mudanças no texto da Constituição mas apenas assegurar maior estabilidade ao Documento Máximo do Poder Constituinte Originário, corolário do Estado Federal, conferindo supremacia formal sobre as demais normas do ordenamento jurídico.

O processo de elaboração e aprovação das emendas à Constituição consta do art. 60 da CF/88, e compreende os seguintes passos:

1º) apresentação de proposta de emenda, por iniciativa de **um dos legitimados** (art. 60, I a III):

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

2º) discussão e votação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas, **três quintos dos votos dos membros de cada uma delas** (art. 60, § 2º); se houver **modificação substancial** pela Casa Revisora no texto original encaminhado pela Casa Iniciadora, esse texto retorna a esta última, para reapreciação do projeto que, em seguida, é enviado para promulgação pelas Mesas da Câmara e do Senado.

Caso a emenda oferecida pela Casa revisora ao projeto de Emenda Constitucional seja **de redação**, sem alteração substancial do texto original, mas apenas para aperfeiçoamento da técnica redacional, não há necessidade de retorno à Casa iniciadora. Entretanto, segundo o STF, não se pode ter como mera "emenda de redação", elaborada pelo Senado Federal, aquela que **modifica, substancialmente, o texto aprovado**, em dois turnos, pela Câmara dos Deputados, exigindo o retorno à Casa iniciadora, como se fosse iniciativa original do Senado, para análise do projeto modificado também em dois turnos, sob pena de inconstitucionalidade.

Ou seja, o retorno do projeto emendado à Casa iniciadora não decorre do fato de ter sido simplesmente emendado. Só retornará se a emenda tenha produzido modificação de sentido na proposição jurídica, se a emenda produzir proposição jurídica diversa da proposição emendada (**ADI 3.472 MC/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 28-4-2005**). O projeto modificado pela Casa Revisora **retornará à Casa iniciadora** para avaliação das modificações feitas. Caso aprovado em dois turnos, será o projeto de Emenda à Constituição promulgado pela Mesa de ambas as Casas. Mas caso **rejeitadas pela Câmara as alterações** feitas pelo Senado, considera-se **rejeitada a PEC** e o tema nela versado só poderá ser objeto de nova Emenda na **sessão legislativa seguinte** (art. 60, § 5º, CF).

Também nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, **não perdeu sentido normativo** (**ADI 3.367, rel. min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 22-9-2006 e ADI 2.666, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 06-12-2002**).

3º) Emenda promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (art. 60, § 3º); **não é pelo Presidente da República!**

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, assentou que os dois turnos de discussão e votação **podem ser realizados no mesmo dia**, não se exigindo interstício entre eles. No âmbito do STF, prevaleceu a tese vencedora do Ministro Luiz Fux:

"se o constituinte previu não apenas em uma, mas em duas regras constitucionais o interstício mínimo, seria equivocado reputar que esse mesmo constituinte, por mero lapso, teria simplesmente se esquecido de imprimir regra similar justamente ao processo de reforma da Constituição Federal" (ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425, rel. p/ o ac. Min. Luis Fux, julg. em 6/3/2013)

Vencido o relator original, Ayres Britto, que se manifestava pela necessidade de um intervalo mínimo entre as votações:

"O artifício de abrir e encerrar, numa mesma noite, sucessivas sessões deliberativas, não atende à exigência constitucional da realização de uma segunda rodada de discussão e votação, precedida de razoável intervalo até para a serenização de ânimos eventualmente exacerbados, ao lado de amadurecimento das ideias"

Diferente é a situação da **Lei Orgânica dos Municípios e do Distrito Federal** (artigos 29 e 32, CF), que exigem intervalo mínimo de dez dias entre os dois turnos de votação, dispositivos esses confirmados pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a possibilidade de os dois turnos de discussão ocorrerem no mesmo dia no caso da Constituição Federal:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

4º) caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não podendo a matéria dela constante, ser objeto de nova proposta **na mesma sessão legislativa** (art. 60, § 5º):

Art. 60.....

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Perceba que a limitação é a **sessão legislativa**, que se encerra **em 22 de dezembro** (art. 57, CF). Matéria idêntica poderia, em tese, ser apresentada, por exemplo, em sessão extraordinária do dia 24 de dezembro do mesmo ano. Contudo, o **Cespe/Unb** considerou **correta** a assertiva a seguir, na prova de advogado para Especialista em Gestão de Telecomunicações da Telebras, em 2015:

Considere que uma proposta de emenda constitucional tenha sido rejeitada em junho de 2015. Nesse caso, nova proposta de emenda versando sobre a mesma matéria pode ser proposta, ainda no ano de 2015, se for de iniciativa da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados.

Ainda quanto ao § 5º, do art. 60, entendeu o STF que a rejeição de **substitutivo** de proposta de emenda **não impede** a apreciação da **proposta de emenda originária**, não se aplicando, nessa hipótese, a vedação do referido § 5º.

A seguir, um resumo esquemático do processo de elaboração e aprovação das Emendas à Constituição:

A qualquer tempo, havendo rejeição, a matéria não poderá constituir proposta na mesma sessão legislativa

O processo de reforma da Constituição deve observar portanto uma série de **limitações**, resumidas no quadro a seguir:

Limitações Circunstanciais	A CF não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio (art. 60, § 1º)
-----------------------------------	--

Limitações Formais Expressas	Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Discussão em cada Casa do Congresso, em dois turnos, exigindo-se 3/5 do votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º); A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5º)
Limitação Material Expressas (Cláusulas pétreas) - Art. 60, § 4º: <i>Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir.</i>	I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.
Limitações Materiais Implícitas	I - Titular do poder constituinte (povo) (art. 1º, parágrafo único, CF) II - voto com valor igual para todos; (art. 14, caput, CF) III - dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) IV - a proibição de supressão do próprio art. 60, § 4º (cláusulas pétreas)
Limitação formal implícita	O processo de modificação da Constituição
Limitação Temporal (lapso de tempo após o qual a Constituição poderá ser reformada)	Não há

O próprio Supremo admite a existência das **limitações materiais implícitas** na Constituição:

"Com relação a emendas constitucionais, o parâmetro de aferição de sua constitucionalidade é estreitíssimo, adstrito às limitações materiais, explícitas ou implícitas, que a Constituição imponha indubitavelmente ao mais eminente dos poderes instituídos, qual seja o órgão de sua própria reforma. Nem da interpretação mais generosa das chamadas "cláusulas pétreas" poderia resultar que um juízo de eventuais inconveniências se convertesse em declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional que submeta certa vantagem funcional ao teto constitucional de vencimentos" (**MS 24.875, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento 11/5/2006, Plenário**)

O Supremo Tribunal Federal admite somente **o controle de constitucionalidade das normas emanadas do Poder Constituinte Derivado** (Emendas à Constituição), o que exclui o núcleo pétreo da Carta Política:

"A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é impossível com o sistema de Constituição rígida. (...) (ADI 815/DF, rel. Min. Moreira Alves, julg. 28/3/1996).

"As limitações materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato, e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de constitucionalidade" (ADI 466, rel. min. Celso de Mello, julg. 3/4/1991, Plenário).

"O STF já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4º, da CF). Precedente: ADI 939 (RTJ 151/755)". (ADI 1.946 MC, rel. min. Sydney Sanches, julg. 29/4/1999, Plenário).

As matérias do §4º do art. 60 (cláusulas pétreas ou limitações materiais expressas), constituem pontos vitais da nossa Federação.

Art. 60.....

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

Vamos discutir um pouco sobre elas:

I - Forma federativa de Estado: a Constituição estabeleceu como cláusula pétrea a forma federativa de Estado, entretanto, **não o fez expressamente** quanto à **forma de governo** (República ou Monarquia) ou com relação ao **sistema de governo** (presidencialista ou parlamentarista).

Isso porque já houve plebiscito, previsto no ADCT, para alteração **da forma e do sistema de governo**. Nesse sentido, já se manifestou o Cespe/Unb, em questão **de 2009**, ao justificar a anulação da **questão 42 de Analista do Ministério da Saúde**:

Justificativa do Cespe/Unb: "A forma de governo republicana não é considerada como cláusula pétrea, já que pode ser modificada por plebiscito. No entanto, existem julgados no Supremo Tribunal Federal que sustentam a tese de ser uma cláusula pétrea implícita, fato que prejudica o julgamento objetivo do item".

ADCT Art. 2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País.

Dentre esses julgados de que fala o Cespe, há um da relatoria do **Min. Moreira Alves**, que admitiu mandado de segurança contra proposta de emenda constitucional **que poderia abolir a República**:

"Mandado de segurança contra ato da Mesa do Congresso que **admitiu a deliberação de proposta de emenda constitucional que a impetração alega ser tendente à abolição da República**. Cabimento do mandado de segurança em hipóteses em que a **vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda**, vedando a sua apresentação (como é o caso previsto no parágrafo único do artigo 57) ou **a sua deliberação** (como na espécie). Nesses casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo, e **isso porque a Constituição não quer - em face da gravidade dessas deliberações**, se consumadas - **que sequer se chegue à deliberação**, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição" (**RTJ 99/1031-1032, Rel. p/ o acórdão Min. Moreira Alves**).

Agora veja esta questão de Auditor do TCE-MG, 2018, da Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa:

(Fundep/Auditor/TCE-MG/2018) **Não** constitui cláusula pétrea da Constituição de 1988:

.....

Gabarito: b) a forma republicana de governo.

Houve também esta questão da Fepese, de Procurador do Estado de SC de 2010, que considerou que a forma republicana de governo **não é cláusula pétrea**:

(Fepese/Procurador do Estado de Santa Catarina / 2010) Com relação ao processo legislativo de emenda à Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

a) A forma republicana de governo é considerada cláusula pétrea, e, assim, não poderá ser objeto de proposta de emenda constitucional. (**Errado**)

A banca considerou simplesmente que a forma republicana de governo **não constitui** cláusula pétrea. Fique assim com a "jurisprudência" das três bancas...

Boa parte da doutrina (**v.g. Paulo Bonavides**) considera ainda que, exaurido o plebiscito previsto no ADCT, não mais seria possível, quer pelo sistema de revisão constitucional, quer por meio de Emenda à Constituição, alterar tanto a forma quanto o sistema de governo.

Lembre-se que a forma republicana de governo é **princípio constitucional sensível** (art. 34, VII, "a") cuja violação enseja a decretação de intervenção federal, o que não o tornaria automaticamente, entretanto, cláusula pétrea.

Com relação considerar se sistema presidencialista/parlamentarista de governo consiste ou não em cláusula pétrea, o STF estava para se manifestar, nos autos do **MS 22.972, Rel. Min. Teori Zavascki, ainda em 2016**, sobre a violação ou não a limitação material da Constituição proposta de emenda constitucional tendente a implementar o sistema parlamentarista de governo no Brasil. Entretanto, o processo foi suspenso para oitiva do Senado Federal, e nesse ínterim, ainda por cima, o relator faleceu, em 19/1/2017. Permanece pendente de julgamento de mérito. Foi designado novo relator do feito, **Alexandre de Moraes, em 22/3/2017**.

A partir de 2013 o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de controle material prévio de constitucionalidade de emendas, cujo conteúdo viole o núcleo das cláusulas pétreas:

"3. É sabido que nosso sistema constitucional não prevê nem autoriza o controle de constitucionalidade de meros projetos normativos. A jurisprudência desta Corte Suprema está firmemente consolidada na orientação de que, em regra, devem ser rechaçadas as demandas judiciais com tal finalidade. (...) Somente em duas situações a jurisprudência do STF abre exceção a essa regra: a primeira, quando se trata de Proposta de Emenda à Constituição – PEC que seja manifestamente ofensiva a cláusula pétrea; e a segunda, em relação a projeto de lei ou de PEC em cuja tramitação for verificada manifesta ofensa a alguma das cláusulas constitucionais que disciplinam o correspondente processo legislativo". (MS 32033/DF, red. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, julg. em 20/6/2013)

Noutra assentada, o STF decidiu

" o controle prévio de constitucionalidade material das propostas de emendas constitucionais deve ser reservado aos casos de inequívoca violação ao núcleo das cláusulas pétreas, o que verifico não ocorrer, in casu. Digo constitucionalidade material porque, apesar de não se tratar de objeto de análise, neste momento, entendo serem plenamente sindicáveis perante esta Suprema Corte (i) os vícios ocorridos no âmbito interno do procedimento de deliberação das Casas Legislativas, e (ii) as regras constitucionais que disciplinam o trâmite de análise das propostas de emenda à Constituição" (MS 34.518-MC/DF rel. Min. Luiz Fux, julg. 22/11/2016).

Nesse último caso particular, o STF negou provimento a mandado de segurança de parlamentar que pretendia obstar proposta de Emenda que atentava contra direito fundamental individual "fora do catálogo", relativo ao meio ambiente equilibrado, ao admitir a práticas culturais de natureza imaterial - **vaquejada** e outras - que não submetam os animais a crueldades possam ser realizadas sem óbices. O Supremo entendeu não haver violação explícita a direito fundamental individual na espécie, e decidiu não antecipar um debate que deve ser realizado, por enquanto, no âmbito do Poder Legislativo.

II - **O voto direto, secreto, universal e periódico**: a obrigatoriedade do voto não foi estabelecida como cláusula pétrea. Perceba que o § 4º menciona a proibição de **abolir** as matérias ali dispostas. Entretanto, o que não constituir supressão do direito de voto direto, secreto universal e periódico não constitui violação de cláusula pétrea. Desse modo, poderá ser discutida emenda constitucional tendente a tornar o voto facultativo, alterando o art. 14, § 1º, I, da CF:

*Art. 14. § 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*

Não obstante o voto obrigatório tenha assento constitucional (art. 14, § 1º, CF), ele não foi elevado à categoria de cláusula pétrea (art. 60, § 4º), sendo perfeitamente possível o Congresso Nacional modifique esse dispositivo e suprima a obrigatoriedade do voto. Atualmente, o eleitoral que não deseje votar pode, independente de motivação, bastando que justifique, inclusive por motivos de escusa de consciência, em sua Zona Eleitoral até sessenta dias após o dia da votação. A fundamentação da justificativa tem amparo nos arts. 1º, II c/c art. 5º, XXXIV, "a" (direito de petição) e seu § 2º, CF, c/c art. 7º, caput e seu § 1º, do Código Eleitoral.

Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até trinta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

III - **A separação dos Poderes**: não poderá ser discutida emenda que venha a abolir esse importante princípio de nossa Constituição, consectário do princípio federativo. Isso não impede, entretanto, a manifestação do chamado princípio de freios e contrapesos, ou de controles recíprocos entre os poderes

IV - **Os direitos e garantias individuais** - não são todos os direitos e garantias fundamentais que estão cobertos pelo manto de cláusula pétrea, mas apenas aqueles de natureza individual, inclusive que estejam foram do catálogo do art. 5º da Constituição, como por exemplo as limitações ao poder de tributar do Estado, previstas no art. 150, o direito

à saúde, à educação e outros.

Revisão x Reforma Constitucional

A **revisão constitucional** está prevista no art. 3º do ADCT e consistiu em um **procedimento simplificado**, que ocorreu **apenas uma vez: cinco anos** após a promulgação da CF/88. Foram aprovadas seis emendas de revisão, por **maioria absoluta** de votos em **sessão unicameral** do Congresso Nacional. Ademais, o texto foi **promulgado pela Mesa do Congresso Nacional**.

Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

A reforma constitucional pode ocorrer a qualquer tempo, e deve obedecer o regramento estabelecido no artigo 60, conforme visto acima. Agora, atente que a Constituição não pôde sofrer **Emendas de Revisão** durante os cinco anos primeiros (art. 3º, ADCT), mas isso não impedia a reforma constitucional por **Emendas Constitucionais comuns**, que acabaram não ocorrendo nesse período.

Iniciativa Popular de Emenda

O Supremo já decidiu que Constituições Estaduais podem disciplinar seus próprios processos de revisão constitucional, estando conforme a Constituição Federal a previsão de iniciativa popular para emenda à Constituição Estadual em prestígio ao princípio da soberania popular

3. É facultado aos Estados, no exercício de seu poder de autoorganização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF). (**ADI 825/AP, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 25/10/2018**)



Veja como foi cobrado!

(**CESPE/JUIZ FEDERAL/TRF 2ª REGIÃO/2013**) A iniciativa para apresentação de proposta de emenda à CF por deputado ou senador depende da manifestação de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A Constituição exige, no art. 60. inciso I, a manifestação **de um terço**, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para a iniciativa de proposta de emenda constitucional.

Gabarito: **Errado**.

(**FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRF 1ª REGIÃO/2011**) No que tange à Emenda Constitucional, é correto afirmar:

- a) A Constituição Federal, em situação excepcional, poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.
- b) Pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um quarto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

d) A matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

e) A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Item a: A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. (limitação circunstancial do art. 60, § 1º)

Item b: **não pode ser objeto de deliberação** a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. (limitação material explícita do art. 60, § 4º, I)

Item c: errado, pois A Constituição poderá ser emendada mediante proposta **de um terço**, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. (CF, art. 60, I);

Item d: errado, pois a matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada **não poderá** ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. (CF, art. 60, § 5º)

Item e: correta, nos termos do art. 60, CF: *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Gabarito: **Alternativa E.**

Resumo

✚ Características da Constituição de 1988

- Constituição **rígida**: exige procedimento especial e mais rigoroso para alteração do texto constitucional.
- A rigidez assegura **estabilidade** e **supremacia formal** da Constituição sobre as demais normas.

🔧 Etapas do Processo de Emenda Constitucional (Art. 60 CF/1988)

- **1. Iniciativa da Proposta (art. 60, I a III)**
 - **Pode ser proposta por:**
 - **1/3 dos membros** da Câmara ou do Senado;
 - **Presidente da República;**
 - **Mais da metade das Assembleias Legislativas**, com maioria relativa dos membros de cada uma.
- **2. Discussão e Votação**
 - Em **cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**;
 - Aprovação por **3/5 dos votos dos membros** de cada Casa (§ 2º);
 - Se houver alteração substancial pela Casa Revisora, o texto retorna à Casa Iniciadora;
 - Se alteração for **apenas de redação**, não há necessidade de retorno (STF exige cautela com o uso dessa exceção).
- **3. Promulgação**
 - Feita pelas **Mesas da Câmara e do Senado**, com número de ordem (§ 3º);
 - **Não é papel do Presidente da República.**
- **4. Rejeição ou Prejuízo**

- Proposta rejeitada ou prejudicada não pode ser reapresentada na **mesma sessão legislativa** (§ 5º);
- STF: rejeição de **substitutivo** não impede nova análise da proposta original.

✦ **Debate sobre os dois turnos no mesmo dia**

- STF admite votação em dois turnos no mesmo dia para PEC (ADIs 4357, 4372, etc.);
- Exceção: Leis Orgânicas Municipais e do DF exigem interstício de 10 dias (arts. 29 e 32 CF/1988).

🚫 **Limitações ao Poder Constituinte Derivado**

• **1. Circunstanciais (Art. 60, §1º)**

- Proibido emendar a CF na vigência de:
 - **Intervenção federal;**
 - **Estado de defesa;**
 - **Estado de sítio.**

• **2. Formais expressas**

- Requisitos de iniciativa e votação;
- Vedação à reapresentação na mesma sessão legislativa.

• **3. Materiais expressas (Cláusulas pétreas – Art. 60, §4º)**

- Propostas **tendentes a abolir**:
 - I – Forma federativa de Estado;
 - II – Voto direto, secreto, universal e periódico;
 - III – Separação dos Poderes;
 - IV – Direitos e garantias individuais.

• **4. Materiais implícitas**

- Derivadas de princípios constitucionais como:
 - **Soberania popular (art. 1º, parágrafo único);**
 - **Igualdade do voto (art. 14, caput);**
 - **Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III);**
 - **Vedação de supressão do próprio art. 60, §4º.**

• **5. Formal implícita**

- Necessidade de **respeito ao processo legislativo previsto no art. 60.**

• **6. Temporal**

- **Inexistente:** não há exigência de prazo mínimo para início das emendas após a promulgação da CF.

⚖️ **Controle de Constitucionalidade de Emendas**

- STF admite **controle judicial de emendas** que violem cláusulas pétreas ou outras limitações.
- Exemplo: **ADI 2.135** (suspendeu eficácia do caput do art. 39 da CF alterado pela EC 19/1998).

✚ **Cláusulas pétreas e debates jurídicos**

- Forma federativa é cláusula pétrea;
- Forma de governo (república) e sistema de governo (presidencialismo) não são expressamente cláusulas pétreas;
- ADCT previu plebiscito (art. 2º) sobre forma e sistema de governo em 1993.

✦ **Revisão Constitucional**

- **Previsão legal:** Art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

- **Natureza:** Procedimento **excepcional e único**.
- **Momento:** Ocorreu **uma única vez**, cinco anos após a promulgação da Constituição de 1988 (ou seja, em 1993).
- **Quórum:** **Maioria absoluta** dos membros do **Congresso Nacional**, em sessão **unicameral**.
- **Resultado:** Foram aprovadas **seis emendas de revisão**.
- **Promulgação:** Pela **Mesa do Congresso Nacional**.
- **Observação:** Durante os primeiros cinco anos, **não eram permitidas Emendas de Revisão**, mas **Emendas Constitucionais comuns** poderiam ocorrer — embora não tenham sido feitas nesse período.

✦ **Reforma Constitucional**

- **Previsão legal:** Art. 60 da Constituição Federal.
- **Natureza:** Procedimento **ordinário, pode ocorrer a qualquer tempo**.
- **Processo:** Segue o rito de emenda constitucional (iniciativa, deliberação em dois turnos, aprovação por 3/5 dos votos em ambas as Casas, promulgação).

✦ **Iniciativa Popular de Emenda nas Constituições Estaduais**

- **Jurisprudência do STF:** Admite-se que **Constituições Estaduais** prevejam a **iniciativa popular** para emendas.
- **Fundamento:** Em respeito ao **princípio da soberania popular** (art. 1º, parágrafo único; art. 14, I e III; art. 49, XV, da CF/88).
- **Precedente:** ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes (julg. 25/10/2018).
- **Importância:** Reflete o poder de **auto-organização dos Estados**.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
